МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2023 оны 11 дугаар сарын 03 № 01/23 Улаанбаатар хот

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
ДАРГА Р.ОНОНЧИМЭГ ТАНАА

Иргэн Б.Зинамэдэрээс "...2016 онд Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхээс хүүхдийн тэтгэмж тогтоож, тэжээн тэтгүүлэх шийдвэр гарсан. Уг шүүхийн шийдвэр нь Google.com вэб сайт дээрээс "Зинамэдэр" гэх түлхүүр үгээр хайлт хийхэд тус шүүхийн шийдвэр ямар нэгэн нууцлалгүйгээр бүрэн эхээрээ гарч ирж байгаа нь хувь хүний нууцаа хамгаалуулах эрхийг зөрчиж байна. ..." гэх гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу холбогдох баримт, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч санаачилж, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн хурлаар дэмжиж "Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэх хүрээнд шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй, хүртээмжтэй байлгах, шүүгч, эрдэмтэн, багш, судлаач, шинжээч, хуульчдад судалгааны ажил хийх, оюутан сурагчдад гарын авлага болгох, хуулийг нэг мөр, зөв хэрэглэх, жишиг тогтоох зорилгоор бүх шатны шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудсанд байршуулж, "Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан"-г ажиллуулж эхэлсэн байна. 2023 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн байдлаар Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (shuukh.mn)-д нийт 381,180 хэргийн 467,068 шийдвэрийг байршуулжээ.

2. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 102/ШШ2016/06056 дугаартай шийдвэрээр иргэн Б.Амарзаяагийн нэхэмжлэлтэй иргэн Б.Зинамэдэрт холбогдох иргэний хэргийг шийдвэрлэсэн байх бөгөөд уг шүүхийн шийдвэрийг цахим сан (shuukh.mn)-д иргэний хэргийн оролцогчдын ургийн овог, эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, гэрийн болон оршин суугаа хаяг зэргийг нийтэд нээлттэй байршуулсан байна.

3. Шүүхийн цахим санд байршуулсан зарим шийдвэрүүдийг санамсаргүй түүвэрлэн хянаж үзэхэд хэргийн оролцогчдын нэр, регистрийн дугаар, байгууллагуудын бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа газрын хаягийг бүтнээр оруулсан нь тодорхой харагдаж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэгт "...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, ... хуулиар хамгаална", Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч ... нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж тус тус зааж, иргэдийн хувийн орон зай, нууцаа хамгаалуулах эрхийг баталгаажуулсан.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12 дугаар сард баталж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай, Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулиар хүний хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх, хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмуудыг тогтоожээ. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтад "хүний хувийн мэдээлэл" гэж хүний эмзэг мэдээлэл болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээлэл" байхаар тодорхойлж, хамгаалахаар зохицуулсан.

Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам батлах тухай" 39 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 4 дүгээр зүйлийн 4.2.3 дахь заалтад "гэр бүлийн маргаан, асран хамгаалагч тогтоох, хүүхэд үрчлэн авах, насанд хүрээгүй хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн бусад хэрэгтэй холбоотой шүүхийн шийдвэр байршуулахгүй", 5 дугаар зүйлийн 5.2.1 дэх заалтад "шүүхийн шийдвэрт дурдсан хүн, хуулийн этгээдийн нэр, регистрийн болон улсын бүртгэлийн дугаар, оршин суугаа болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа газрын хаяг, эд хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар зэрэг мэдээллийг тодорхойлох боломжгүй болгон нууцлах" гэж тус тус заасан.

Дээрх баримт, нөхцөл байдал, хууль тогтоомжийг үндэслэн иргэн Б.Зинамэдэр болон бусад иргэдийн хувийн мэдээллийг шүүхийн цахим санд нээлттэй байршуулсан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажуулсан иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцаа хамгаалуулах эрх зөрчигдсөн гэж дүгнэж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2016 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 102/ШШ2016/06056 дугаартай шийдвэрийг шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (shuukh.mn)-аас устгах;

2. Шүүхийн шийдвэрийн цахим сан (shuukh.mn)-д байршуулсан бусад шийдвэрийн хүний хувийн мэдээлэлд хамаарах мэдээллийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Шүүхийн Ерөнхий Зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам батлах тухай" 39 дүгээр тогтоолд нийцүүлэх арга хэмжээг авах.

Комиссын гишүүний Шаардлагын хэрэгжилтийг хангаж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Ж.ХУНАН